

0000800-13.2017.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/11/2022

... não acompanhei o procedimento dos demais roubos. Pelo que eu lembro reconheceram a participação de Pedro no terceiro roubo (latrocínio). Eu participei do reconhecimento fotográfico. Na época dos fatos "foram vários roubos com o mesmo modus operandi". Naquela noite foram três roubos seguidos. Eles invadiram uma casa em Jundiaí. Os indivíduos chegaram em um veículo GM-Agile e em um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

0000800-13.2017.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000800-13.2017.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO GARCIA SENA

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. PEDRO GARCIA SENA, qualificado indiretamente à fl. 57, está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 19h30min, na Rua Humaitá, 276, Vila Santa Terezinha, Várzea Paulista, previamente ajustado e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas J.B. de A. e A.M. de L., subtraiu em proveito comum, um aparelho de som de marca Philips, um televisor de 42 (quarenta e duas) polegadas de marca Panasonic, um aparelho de DVD de marca Philips, 2 (duas) alianças confeccionadas em ouro, 1 (um) aparelho de telefone celular de marca Samsung, 1 (um) relógio de pulso de marca Oriente e 1 (um) veículo Chevrolet Agile LT, ano 2010, cor prata, placas EGL-8999, bens estes pertencentes às vítimas. Denúncia oferecida em 01 de setembro de 2017 (fls. 91/93) e recebida em 28 de setembro de 2017 (fls. 94/95).

Citado por edital, Pedro deixou o prazo para apresentação da resposta à acusação transcorrer in albis. Em razão disso, foi determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 146,

certidão de fl. 150 e fl. 169).

Após a citação pessoal do réu, o feito retomou o curso. Pedro apresentou a resposta à acusação (fls. 194/207).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 224).

Durantes a instrução foram ouvidas duas vítimas e três testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu Pedro (fls. 333/337 e 338/339).

O representante do Ministério Público requereu seja Pedro condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 348/396).

O defensor de Pedro requereu seja ele absolvido (fls. 399/406).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de roubo majorado está comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 05/07.

A autoria não é certa.

Ao ser ouvido em Juízo, Pedro declarou que "Eu não tenho envolvimento nenhum nesse roubo. Eu fui embora para São Paulo em 2.015. Faz três anos que eu estou preso. Eu não tive envolvimento nesses crimes. Meu irmão usou meu RG quando ele estava de saidinha. Eu fui abordado e apanhei porque os policiais falavam que constava do sistema que eu estava preso. Eu não sei dizer em quantos crimes eu estou condenado. Eu fui preso em Osasco. Eu estava morando em Osasco. Eu tenho 1,65m de altura. Eu nunca fui processado. Meu irmão é um pouco mais alto que eu. Meu irmão estava preso em 2.015. Eu nunca tive uma foto tirada na Delegacia de Polícia."

Gelson, policial civil, informou que "as vítimas mencionaram a utilização de arma de fogo. Eu não lembro se havia alguma característica especial da arma de fogo que teria sido identificada para todas as vítimas. As alianças foram encontradas no local onde teria sido praticado o terceiro roubo, onde teve uma vítima fatal. Eu não me recordo de estes fatos estarem relacionados com algum irmão ou parente do réu. Eu não acompanhei o procedimento dos demais roubos. Pelo que eu lembro reconheceram a participação de Pedro no terceiro roubo (latrocínio). Eu participei do reconhecimento fotográfico. Na época dos fatos "foram vários roubos com o mesmo modus operandi". Naquela noite foram três roubos seguidos. Eles invadiram uma casa em Jundiaí. Os indivíduos chegaram em um veículo GM-Agile e em um VW-Saveiro. Em Jundiaí encontraram um par de alianças. As vítimas reconheceram o par de alianças e o boné como sendo do autor do roubo. O reconhecimento do réu foi efetuado por foto. Invadiram as residências, levaram diversos objetos e deixaram as vítimas amarradas e sem reação. As vítimas mencionaram que dois agente participaram do roubo. Apenas um deles estava armado. Os demais crimes foram praticados por mais indivíduos. Eu não sei dizer se todos indivíduos estavam armados ou se só um deles estava armado."

L.M. de O. contou que no dia dos fatos "eu estava lá fora quando quatro bandidos armados e encapuzados chegaram. Eu não cheguei a ver a cara deles. Eles já chegaram tirando a corrente que estava no pescoço do dono da casa. A única coisa que eu vi foi isso que eu estou falando para vocês. Eu fiquei na lavanderia. Esses fatos ocorreram em Jundiaí. Eu ouvi uns tiros e pensei: "mataram ele. Agora vão me matar também". Ele (vítima do latrocínio apurado em Jundiaí) já estava morto quando a polícia chegou. Nós estávamos sentados lá fora. Nós não vimos esse carro chegando. Eles desceram do carro e já foram arrastando a gente para dentro de casa. Eles pediram a corrente ao dono da casa. Ele entregou a corrente. Estávamos eu, meu marido, Margaret e o marido dela. Eu entrei no imóvel com todos. Eu corri para a lavanderia quando eles estavam com a TV. Eu não vi o carro. O carro parou longe. Quando a gente viu, eles já estavam em cima. Margaret disse que eles deixaram umas alianças em cima da cama dela. Eles usavam um capuz na cabeça (touca ninja). "Dava para ver o olho e um pedaço do nariz". Eu não teria como identificá-los. Margaret disse que tinha um motorista aguardando no carro. Eu não vi. Margaret disse que tinha ao menos dois indivíduos armados. Um dos indivíduos entrou no imóvel e o outro ficou em pé, na porta para a gente não sair. Margaret disse que o terceiro indivíduo ficou no carro. Eu não vi o quarto indivíduo envolvido no latrocínio."

Margaret informou que "eu não presenciei o primeiro roubo. Acharam em minha casa as alianças das pessoas que ele já tinha roubado. Nós estávamos sentados na calçada. Estávamos eu, meu marido e meus vizinhos. Nós já estávamos para entrar. Por volta

das 21h50min, passou um carro cinza. Pedro (réu) desceu com um capuz e uma arma já apontando para a gente. Ele colocou a mão no pescoço de meu marido e disse: "vamos entrar, vamos entrar". Em seguida, um outro menino – aparentemente menor de idade – chegou. Pedro ficou com a arma apontada para meu marido. Pedro ficou segurando no pescoço de meu marido. Pedro estava chamando o "menino" para ir para o quarto. Eu escutei o barulho do tiro quando o menino foi para o quarto. Eles estavam batendo em meu marido. Pedro era muito bruto. Eles (os policiais) mostraram para mim várias fotos "de criminosos com as mesmas descrições". Pedro era magro e mais alto que eu. Dava para ver o polegar dele (fino e contorcido para trás) - (conforme fotografia de fl. 20). Eu não lembro se os policiais mostraram fotografias extraídas de redes sociais para mim. Eu vi as fotos no celular do policial. Eu reconheci Pedro "só por foto". No último julgamento colocaram os "criminosos na minha frente e eu consegui reconhecê-lo". Os policiais mostraram várias fotos para mim, mas "sempre de uma pessoa só". As alianças estavam no quarto que foi onde eles começaram a bater, a espancar meu marido. Não tinha ninguém dentro do carro. Os dois indivíduos que entraram em minha casa estavam armados. Havia três indivíduos envolvidos no latrocínio. O investigador Sandro mora perto da minha casa. Pedro estava usando uma "touca de motoqueiro", mas eu pude ver "a boca, os dentes e os olhos". Pedro ficava o tempo todo piscando. Eu tenho 1,65m de altura."

A.M. de A. relatou que "os fatos ocorreram entre 19h15min e 19h30min. Recolheram nossas alianças. Levaram a gente para o quarto. Entrou um segundo indivíduo com uma mochila. Esse indivíduo amarrrou as mãos do meu marido. Eles ameaçaram de morte meu marido. Eles ficaram dentro de minha casa por quarenta ou cinquenta minutos. Eles colocaram todos os bens subtraídos dentro do carro. Eles estavam com "uma arma só". A arma estava com o primeiro que chegou armado. Eu não fui amarrada. Eles levaram a TV, o vídeo, roupas, o tênis da minha filha, dinheiro e cartões de banco (meu e de minha filha). Eu não sei como eles chegaram à minha casa. Nós ouvimos um barulhinho no portão e quando vimos eles já estavam dentro da minha casa. Eles estavam com um revólver. Não era uma arma grande não. O que entrou primeiro estava usando uma calça jeans e uma camisa polo. O segundo estava usando uma bermuda com umas folhas de palmeira. Esse que estava usando uma bermuda estava usando uma camiseta vermelha. Eles estavam encapuzados. Nós não pudemos ver o rosto dos indivíduos. Eu consegui recuperar as alianças. Nós recuperamos o veículo, que foi encontrado em um outro lugar. Falaram que os indivíduos usaram o nosso carro para praticar um outro roubo. O boné que um dos indivíduos estava usando no momento em que praticou um outro roubo estava dentro do nosso carro. Eles não foram violentos. Mostraram a foto do réu, mas não tem como eu reconhecer não."

João Batista contou que "eles invadiram nossa casa. A porta estava semiaberta. Eles falaram: "perdeu, perdeu". Eles encheram uma sacola de coisas e colocaram tudo no carro. Em seguida, eles me amarraram e foram embora. Eu soube que numa outra ocorrência eles mataram o dono da casa e derrubaram a aliança que tinham roubado da gente. O carro eu recuperei no dia seguinte. O restou eu nunca mais recuperei. Eu sei que eles praticaram outros dois roubos com meu carro. Os indivíduos ficaram uns quarenta minutos dentro da minha casa. "Não deu para ver nem a cor do cabelo do réu". O maior tinha entre 1,70m e 1,80m de altura. Um deles usava uma blusa de moletom com um capuz e um boné por cima. Eu sei que eles não eram negros, Eles eram brancos "porque deu para eu ver a mão". As duas pessoas que entraram em minha casa eram brancas. Eu não sei se havia alguém aguardando do lado de fora."

Pois bem.

O reconhecimento fotográfico tem sido amplamente admitido na doutrina e na jurisprudência, sem qualquer óbice, conquanto não haja dispositivo legal expresso no Código de Processo Penal.

O reconhecimento fotográfico deve ser considerado como prova assim como outras igualmente não previstas expressamente em lei. Pode amparar um decreto condenatório. Deve, no entanto, estar amparado em outras provas e ser confirmado em juízo.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. MALFERIMENTO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO

ACUSADO FEITO NA FASE INQUISITORIAL POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. 'In casu', foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. Este Superior Tribunal sufragou entendimento 'no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção' (HC 22.907/SP - Rel. Min. Félix Fischer, 5ªT. DJ. 04.08.2003), assim como ocorreu 'in casu', onde o reconhecimento por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo, pelas declarações do ofendido, as quais ganharam ainda mais credibilidade na medida em que uma testemunha afirmou ter presenciado o reconhecimento feito em sede policial. 3. Habeas corpus não conhecido". (STJ - HC 229.908 - RJ (20110312654-7) 6ªT. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 04.02.14 - g.n.).

No caso em tela, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não foi confirmado em juízo.

Consta do boletim de ocorrência elaborado em 21.02.17 que "DE MOMENTO É IMPOSSÍVEL DESCREVER AS CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS QUE UTILIZAVAM TOUCA NINJA" (fl. 07). O relatório de fl. 14 aponta que "as informações que têm chegado a este setor de investigação são de que o Autor e seus comparsas agem de forma violenta, amarram as vítimas e agridem-nas com socos e coronhadas". De acordo com o investigador de polícia, o fato de o veículo GM-Agile ter sido encontrado em "um bairro próximo de onde reside o Autor" poderia provar o envolvimento de Pedro nos crimes de roubo praticados em 21.02.17. Não há menção ao fato de os bens subtraídos das vítimas e as armas utilizadas nunca terem sido encontradas com Pedro.

J.B. e A.M. reconheceram as alianças e o boné (fl. 19) encontrados no imóvel localizado em Jundiaí (onde teria sido praticado o crime de latrocínio) (auto de reconhecimento de objeto de fl. 24).

Em 24.02.17, J.B. e A.M. reconheceram Pedro como autor do roubo (autos de reconhecimento fotográfico de fls. 26 e 27). À época, utilizaram a fotografia de fl. 20 no reconhecimento. Não é possível saber quantas ou quais outras fotos foram utilizadas nesse reconhecimento.

Consta do auto de reconhecimento fotográfico de fl. 26 que J.B. teria reconhecido Pedro como sendo o "primeiro indivíduo que entrou em casa e portava a arma de fogo". Nos autos que tramitaram sob o número 0004558-34.2018.8.26.0655, em Jundiaí, J.B. declarou que "não conseguiu reconhecê-los, nem na Polícia, nem em juízo" (fl. 392).

Consta do auto de reconhecimento fotográfico de fl. 27 que A.M. teria reconhecido Pedro como sendo o "primeiro indivíduo que entrou em casa e portava a arma de fogo". Ao ser ouvida nesses autos, A.M. declarou que "Mostraram a foto do réu, mas não tem como eu reconhecer não".

Os ofendidos J.B. e A.M. confirmaram que os autores do roubo "utilizavam touca ninja" (boletim de ocorrência - fl. 06 e decisão de fls. 39/41). J.B. disse que os dois indivíduos (autores do roubo) eram brancos.

O reconhecimento fotográfico efetuado na fase extrajudicial não tem como ser validado.

No presente caso, a acusação fundamenta-se em reconhecimento efetuado pela vítima de crime praticado em Jundiaí, M.S.A. (fl. 393), e que embasou a condenação de Pedro nos autos que tramitaram sob o número 0004558-34.2018.8.26.0655.

De acordo com a acusação, é indubitável que Pedro esteve envolvido na série de crimes (três) praticados na noite de 21.02.17.

Ao ser ouvida em juízo nesses autos, M.S.A. disse que "Eles (os policiais) mostraram para mim várias fotos "de criminosos com as mesmas descrições". Pedro era magro e mais alto que eu. Dava para ver o polegar dele (fino e contorcido para trás)." - clara referência à fotografia de fl. 20, utilizada no reconhecimento

extrajudicial. Esclareceu que "Eu não lembro se os policiais mostraram fotografias extraídas de redes sociais para mim. Eu vi as fotos no celular do policial. Eu reconheci Pedro "só por foto". No último julgamento colocaram os "criminosos na minha frente e eu consegui reconhecê-lo". Os policiais mostraram várias fotos para mim, mas "sempre de uma pessoa só".

É evidente que o reconhecimento fotográfico – confirmado em juízo por M.S.A. – não pode ser considerado.

M.S.A. e L.M. de O. informaram que os autores do crime de latrocínio praticado em Jundiaí usavam toucas ninjas. É impossível fundamentar a condenação em reconhecimento fotográfico efetuado "pelos olhos, dentes ou parte do nariz".

Em juízo, a vítima pôde reconhecer o réu por ter tido contato com as "várias fotos" que foram mostradas para ela, mas "sempre de uma pessoa só" (Pedro, é óbvio).

Mas não é só.

M.S.A. (vítima do crime praticado em Jundiaí) e J.B. (vítima do roubo praticado em Várzea Paulista) informaram que:

(i). Pedro era magro e mais alto que eu. Eu tenho 1,65m de altura (M.S.A.) e

(ii). O maior tinha entre 1,70m e 1,80m de altura.

Fato é que Pedro tem 1,65m de altura (auto de qualificação de fl. 55), o que parece demonstrar que o autor do roubo descrito por duas das vítimas em nada se assemelha ao réu (lembrando, aqui, que J.B. disse que os dois agentes eram brancos).

Daí por que não há como considerar "a palavra da vítima" como relevante. No caso, M.S.A. pode ter sido induzida a reconhecer quem não teve nenhuma participação em toda a tragédia que ceifou a vida de seu marido.

Ao menos, é isso que se pode concluir dos ofendidos J.B. e A.M., que sempre que ouvidos fizeram questão de declarar que não tinham condições de reconhecer os autores do roubo – e ainda assim tiveram participação em reconhecimentos duvidosos. É sempre bom lembrar que Pedro não acusou o irmão de estar envolvido na prática desses crimes.

Em verdade, apurou-se que policiais utilizaram – por equívoco – fotografias extraídas de uma rede social para facilitar o reconhecimento de Pedro por vítimas de inúmeros crimes de roubo praticados na região à época. As fotos utilizadas para reconhecimento eram, em verdade, de um irmão de Pedro, indivíduo envolvido na prática de crimes. Essas fotografias instruíram outros processos, já julgados. É evidente que isso não significa que David esteve envolvido na prática desses crimes (fls. 186/187).

Não se pode ignorar que os crimes de roubo e de latrocínio podem ter sido praticados por um mesmo grupo. Tudo indica que de fato foram. A questão é que as provas coligidas nesses autos indicam que Pedro não fazia parte desse grupo. Dito isso e como a dúvida sempre milita em favor do réu, a absolvição de Pedro é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER PEDRO GARCIA SENA, RG nº 41.606.976, CPF nº 435.773.578-51, filho de Pedro Ferreira Sena e de Emília Garcia Vitorio, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, o que faço com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Cumpra a Serventia o disposto no art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 19 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA